AD MINISTROS GENERALES TRIPLICIS FRATRUM MINORUM FAMILIAE

Pius X · Latin

AD MINISTROS GENERALES TRIPLICIS FRATRUM MINORUM FAMILIAE 1 DIONYSIO SCHULER, DOMINICO REUTER, PACIFICO A SEIANO .

PIUS PP. x AD PERPETUAM REI MEMORIAM.

Dilecti Filii, salutem et apostolicam benedictionem. — Paucis ante diebus, ex occasione saecularium solemnium ob memoriam Franciscalis Ordinis instituti, Apostolicas Litteras « Septimo iam pleno saeculo » edidimus in eum quidem finem, ut fraternam concordiam, quae inter tres Ordinis vestri familias intercedere d e b e t , apte confirmaremus. Nunc, eiusdem concordiae studio adducti, ad ea revertimur, quae per ipsas illas Litteras vel declaravimus vel decrevimus, quo nempe mens et voluntas Apostolicae Sedis in h o c argumento illustretur magis et pateat. Quas enim contentionum conviciorumque causas aut humanae cupiditates sub 1 Improbantur dicta in quodam Memoriali. Eius auctores humiliter se subie- cerunt.

specie recti aut opinionum errores afferre consueverunt, eas omnes rese¬ cari de medioque tolli iam tandem oportet. Igitur, habentes rata quae- cumque a Nobis in iisdem, quas memoravimus, Apostolicis Litteris defi- nita, constituta, concessa sunt, haec praeterea documenta praeceptaque Nostra inviolate ab omnibus in perpetuum custodiri volumus. I. Etsi beatus Franciscus simplici Fratrum Minorum n o m i n e sodales Ordinis sui nominavit, id tamen minime prohibuit, q u o m i n u s , Ordine Franciscali in duas primo, in tres deinde Familias canonice diviso, hae Familiae peculiarem appellationem, nomini Fratrum Minorum additam, invenirent, qua nimirum inter se facile distinguerentur: q u o d cum mente Seraphici Patriarchae pugnare, n e m o sine temeritate dixerit. II. Minores Conventuales profecto, ut corpus distinctum, ante an- num MDXVII n o n extiterunt: sed pariter Minores a Regulari Observantia, ut corpus distinctum, ipso dumtaxat anno ac d i e , q u o Conventuales, legitime esse coeperunt. Ante editam a Leone X Constitutionem « Ite et vos, » quae quidem prodiit die x x i x maii anno MDXVII, n o n ex Con¬ ventualibus tantum, nec ex solis Observantibus constabat Ordo Mino- rum; sed ex utrisque. Ipse L e o X in ea Constitutione Fratres « Regulam ipsam B. Francisci pure et simpliciter observantes » inter se copulans, « ex quibus omnibus supradictis, inquit, unum corpus insimul facientes, eosdem ad invicem perpetuo unimus ». Q u o d factum attingens, L e o X I I I affirmat: « Aliorum ab aliis secessione facta, hinc Observantes orti, illinc Conventuales... Ex prioribus iis Fratrum Capulatorum F a m i l i â coalitâ, divisio tripartita consecuta est ». III. Nec vero fas est a Conventualibus n o m e n propriamque rationem abiudicare Fratrum M i n o r u m , quasi R e g u l a m Sancti Francisci in maximis quibusdam rebus n o n observent. Iniurium h o c est iis religiosis viris, qui, licet in quibusdam Regulae Seraphicae capitibus, ex venia Sedis Apostolicae, mitiorem sequantur disciplinam, praecepta tamen con¬ siliaque, in quibus ipsius Regulae summa consistit, n u m q u a m n o n obser- varunt. Q u o d si legitimus usus privilegii aut indulti, religiosam aliqua ex parte mitigantis R e g u l a m , degenerem sancti cuiuspiam Conditoris prolem argueret, iam haud facile religiosum Ordinem reperires, cuius sodales, sive antistites sive alumni, se iure semper Auctoris sui filios praedicare possent; quandoquidem saepe fit, ut indulgentia Sedis A p o - stolicae indigeant, quae Regulae rigorem temperet. H o c plurima A p o - stolicae Sedis a c t a , tum vetera tum recentia, confirmant; ex quibus apparet huiusmodi indulta Observantibus q u o q u e et Capuccinis ipsis haud raro tributa esse, atque illa n o n m o d o sodalibus singulis aut coe- nobiis, sed etiam certis provinciis et ad tempus universae eorum Fami-

Hae, idque in causa paupertatis atque in tractatione pecuniarum: nec tamen quisquam propterea suspicatus est ipsos vere Fratres Minores, quales fuissent, esse desiisse. IV. Q u o d autem Minores Capuccini e Minoribus Regularis Obser- vantiae orti sunt, n o n idcirco inferioris conditionis sunt h a b e n d i , multoque minus Fratrum Minorum pura simplicique appellatione privandi. Ipsi enim n o n alii sunt, quam Franciscani sodales, qui, quum Regulae Seraphicae observantiam in sinu Familiae Observantium communiter usque a principio inivissent, eam ipsam deinde continuare cum severioris disciplinae studio instituerunt, coalescentes seorsum in corpus Minori¬ ticum, canonice constitutum et Apostolicae Sedis auctoritate recognitum, sub Capuccinorum cognomine. V. Plena temeritatis est ea sententia, illud recte argumentando c o l - ligi, beatum Franciscum unius tantum Familiae Minoriticae, nempe Fra- trum a Regulari Observantia, legitimum seu authenticum esse parentem; nec minus temerarie contenditur, si tres Familiae proprium unaquaeque c o g n o m e n adhibere deberent, h o c sequuturum, nullam ex tribus Familiis Franciscanis, quae hodie exstent, a Francisco profectam e s s e , propte- reaque Ordinem Franciscanum veri nominis iam interiisse: quae quidem eo spectant ut inferatur, nec beatum Franciscum Conventualium et Capuccinorum esse legitimum seu authenticum Patrem, et harum Fami- liarum neutram verum esse Franciscalium

Ordinem. VI. Iniuriosum est in Conventuales et Capuccinos, negare ipsos in Primo Ordine numerari e o d e m prorsus pacto ac Sodales Regularis Obser- vantiae, propterea q u o d priores illi pontificiis utantur indultis, alteri autem n o n a d m o d u m obsequantur Francisco, qui alumnos instituti sui omnes uni Ministro Generali parere iusserit. VII. Persuadere autem velle, Familiam Fratrum Minorum Regularis Observantiae esse unicam, cuius perpetuitas vitae legitimae inde a beato Francisco ad hanc diem et historiae monumentis et iuris argumentis ostendi possit, contumeliosum est in duas reliquas Franciscalium Fami- lias, ipsarumque iuri, ab Apostolica Sede sancito, contrarium; quo iure usque ad Seraphicum Conditorem sine ulla intermissione revehuntur. VIII. Item falsa et duabus aliis Minorum Familiis iniuriosa sunt illa: vel successionem n o n interruptam pristini Minorum Ordinis tan- t u m m o d o in Familia Fratrum Regularis Observantiae atque in serie Mi- nistrorum eius Generalium inveniri, vel successorem Sancti Francisci legitimum, ob n o n interruptam decessorem seriem, nullum esse nisi Ministrum Generalem totius Ordinis Fratrum Minorum, seu Regularis O b - servantiae.

I X . Q u o d si apud quemvis religiosorum Ordinem in duas pluresve Familias aut Congregationes canonice divisum, quae, quum unam eam- demque Regulam servent, Constitutiones tamen sequuntur monastica austeritate dispares, isti, quos hic improbamus, spiritus valerent, pro- fecto passim increbrescerent exempla fratrum, pertinaci studio inter se de primatu Congregationum, de dignitate antistitum, de hereditate ac successione Auctoris sui contendentium, magna cum offensione christia- nae plebis, maiore c u m iactura christianae humilitatis, caritatis frater¬ nae, religiosaeque disciplinae. -— Igitur, de quolibet religiosorum Ordine, canonice diviso in plures Familias, quae unam eamdemque Regulam secundum suas quaeque Constitutiones observent, haec edicimus, in legi- tima Ordinis pristini seu indivisi stirpe omnes numerandos esse sodales, quotquot sunt e variis Familiis, in quas is ordo divisus rite fuit; eorum- que summos moderatores habendos omnes esse pari iure veros Patris legiferi successores, utpote successione numquam interrupta ab eo pro¬ fectos; atque ipsos, etiam quum eorum unus ab alio deberet suae crea- tionis ratihabitionem petere, sui iuris seu autonomos inter se fuisse, plenamque auctoritatem et iurisdictionem in suos quemque subditos exercuisse. X. Licet tres Minorum Familiae, q u e m a d m o d u m hodie sunt cano- nice constitutae, antiquiores non sint saeculo x v i ; omnes tamen eodem pacto ac pari iure « habent originem seu principium realiter et cum « effectu computandum a tempore primaevae et originalis institutionis « Regulae Seraphicae sine aliqua interruptione seu divisione, per veram « lineam rectam numquam interruptam », uti solemniter a decessoribus Nostris, Leone X, Clemente VIII, Paulo V, Urbano VIII, Clemente X I I et a Nobis ipsis in causa Observantium, Reformatorum et Capuccinorum declaratum est; quae declarationes etiam Conventualibus pleno iure suffragentur. X I . Itaque nullo pacto tolerandum est q u o d asseritur: « D u o vel « tres Ministros Generales Minorum n o n posse eodem tempore esse et « haberi veros legitimosque successores Sancti Francisci, nisi manifesta « ipsius praescriptione contempta, q u e m a d m o d u m n o n licet simul esse « duos vel tres Pontifices Maximos, eosque haberi Vicarios Iesu Christi « et successores Sancti Petri, quum Christus ipse aperte iusserit unum « Ecclesiae suae praeesse Pastorem ». H o c a s s e r e n d o , primum magna fit ecclesiastici iuris cum divino confusio; deinde perniciosus error admit- titur exaequando successioni Pontificum in Cathedra beati Petri succes- sionem antistitum in supremo regimine Ordinum R e l i g i o s o r u m ; quum quidem huius successionis vis omnis ab auctoritate manet Apostolicae

Sedis, cuius concessu Ordines Religiosi n o n solum h a b e n t , quidquid iuris habent, sed h o c o m n i n o ut sint, successio autem Pontificum R o - manorum Iesu Christi ordinatione nitatur. X I I . Tribus Familiis Minoriticis itemque singulis ipsarum alumnis aptanda perpetuo sunt ea verba, quibus S. Congr. Concilii, q u u m causa ageretur de Tertio Ordine, usa e s t , quaeque deinceps Benedictus X I V in Litteris Apostolicis « Laudabile » die II Augusti MDCCXLV adhibuit: « Fa- « cultatem hanc potestatemque Tertium Ordinem Poenitentiae instituendi « iis omnibus tributam fuisse, qui divi Francisci, horum omnium Pa- « rentis, legitimi Filii sunt et veri Successores, q u o q u e d e m u m nomine « nuncupentur, sive Minores Observantes, sive Excalceati, sive Recollecti, « sive alio atque alio, eousque porrectum fuit, ut Minoribus etiam Ca- « puccinis facultas illa tributa fuerit ». Idque recte: siquidem omnes pari iure Franciscales sunt. Q u o d si Apostolica Sedes singulos ipsos fratres veros Sancti Francisci successores agnoscit, dolendum sane, tam mul- t u m diuque de his rebus disceptatum esse eo consilio, ut una Familia Minoritica supra ceteras attolleretur. X I I I . Ea verba Constitutionis « Felicitate quadam » de Fratribus Regularis Observantiae: « Qui concessu Sedis Apostolicae antecedunt « loco et honore c e t e r o s , quique Fratrum Minorum merum nomen a « Leone X acceptum retinent » itemque illa « Ministrum Generalem totius « Ordinis M i n o r u m , uti ius e s t , vocant » non ita interpretanda sunt, tamquam primatum illius Familiae Minoriticae in reliquas duas significent, aut quasi indicent ipsam solam in possessione esse n o n interruptae Sancti Francisci successionis, verum ut haec denotent: in numerandis legitime Familiis Minoriticis primo l o c o Familiam Regularis Observan- tiae numerari debere; Ministrum eius Generalem duobus aliis Ministris Generalibus Minoriticis in coetibus sacrisque publicis praecedere; eumdem honoris causa rite posse et appellatione uti

Ministri Generalis totius Ordinis Minorum, et sigillum adhibere q u o d hunc ipsum titulum impres¬ sum habeat. X I V . Nomen merum Fratrum Minorum Fratribus Regularis Obser- vantiae certe Leo X dedit, idque, ut datum a Decessore fuerat, Leo X I I I confirmavit. Sed utriusque Pontificis non ea mens fuit, ut huiusmodi appellatio nullum umquam appositum admitteret, etiam si ad vitandam ambiguitatem videretur necessarium; eoque m i n u s , ut ipsa in instru- mentum verteretur inanis gloriae ad sodales ceterarum Familiarum depri¬ mendos. Etenim L e o X Fratribus, de quibus loquimur, facultatem qui- d e m fecit, n o n necessitatem imposuit utendi eo mero n o m i n e : nam, quum eos solemniter nuncupasset Fratres Minores Sancti Francisci Re-

gularis Observantiae, nihilominus liciturum eis dixit, vel simul vel di- siunctive, usurpare hunc titulum, id est expresso tacitove cognomines Regularis Observantiae. Vix autem attinet dicere, h o c titulo n o n s o l u m significari disciplinae laudem eorum sodalium propriam, sed etiam p e c u - liarem notam, quae ipsos a ceteris Fratribus Minoribus distingueret. — Id. vero, nec aliud quidquam, voluisse Leonem X ex eo apparet, q u o d ipse paucis diebus post editam Constitutionem « Ite et vos, » in Litteris A p o - stolicis « Cum in honorem » die vi Iunii MDXVII, ac deinceps in aliis plu- rimis Fratres Minores quos coniunxerat, eos Fratres Minores appellat Regularis Observantiae, vel de Observantia, vel Ordinis beati Francisci Regularis Observantiae. Praeterea, Fratres c o m m e m o r a n s duplicis Fami- liae Minoriticae ab ipso constitutae, sic eos v o c a t , Fratres Observantes et Conventuales. — Atque h o c l o c o animadvertendum est, n o n iure ex Constitutione « Licet alias » diei vi Decem b. MDXVII eiusdem Leonis quid- quam colligi, q u o d Conventualibus et Capuccinis obsit. Ibi enim nihil aliud agit Pontifex, quam Fratres Regularis Observantiae defendit contra nonnullos, qui eos esse legitimos Francisci filios negabant. Quum igitur ait: « Quod.... veri et indubitati Fratres Ordinis beati Francisci et eius « Regulae observatores semper fuerint, a c , divina favente gratia, sint « futuri sine aliqua interruptione », de iis profecto illud affirmat q u o d ab adversariis negabatur veros esse Fratres Franciscales, nequaquam excludit alios. Adde, iisdem fere verbis deinceps Apostolicam Sedem in causa Minorum Strictioris Observantiae et Capuccinorum usam esse; quae verba Nos in Litteris Apostolicis « Septimo iam » attulimus. — Ce- terum qui L e o n e m X subsecuti sunt Pontifices, similiter eosdem Fratres Minores ab ipso c o n i u n c t o s adiecto Regularis Observantiae c o g n o m i n e designare consueverunt. Ita Hadrianus V I , Clemens V I I , Paulus III,, Iulius III, Paulus IV, Pius IV, Pius V, Gregorius X I I I , Xystus V, Cle- mens VIII. Neque aliter reliqui factitarunt decessores Nostri usque ad promulgatam Constitutionem « Felicitate quadam », qui fere, quum de his Minoritis l o q u e r e n t u r , appellationem Regularis Observantiae usur¬ parunt. Quin etiam huiusmodi appellatio apud ipsos Fratres in amore semper et in usu fuit: qua de re iniustam hanc [querelam habet recens quoddam Manuale Historiae Fratrum Minorum (ubi alia non pauca insunt minime probanda): « D o l e n d u m est q u o d Ordo titulum Regularis « Observantiae ita adamavit, ut eum retineret ad annum usque 1897 ».. X V . Hic igitur titulus sexcentis Apostolicis Litteris, maxime ab anno MDXVII ad annum MDCCCXCVII usitatus, honestissimus fuit semper atque erit Familiae Minoriticae, de qua loquimur. Sed non minus hone¬ stus est ille quem Nos eidem attribuimus Fratrum Minorum ab Unione

Leoniana: quippe recordationem continet duplicis facti, utique memoria dignissimi, unionis scilicet semel a L e o n e X per Constitutionem « Ite et vos », iterum a Leone X I I I per Constitutionem « Felicitate quadam » peractae. Q u o d si tamen quis contenderet, oportere semper n o m e n Fra- trum Minorum adhiberi, omni appositione reiecta, ille sane suspicionem moveret, n o n tam se suae Familiae vindicare titulum, qui numquam tributus est ut proprius et peculiaris, quam velle abuti h o c ipso titulo ad ceteras deprimendas Familias, suam extollendam. X V I . S u m m u m Moderatorem Fratrum ab Unione Leoniana saepis- sime R o m a n i Pontifices n o n Ministrum Generalem totius Ordinis Fra- trum Minorum, sed Ministrum Generalem Minorum de Observantia, vel Regularis Observantiae, vel Ordinis beati Francisci Regularis Observan- tiae, vel Ordinis Sancti francisci de Observantia appellare soliti sunt. Ita L e o X post Unionem peractam, eiusque proxime successores in plurimis Litteris; ita ceteri decessores Nostri in non paucis usque ad Leonem X I I I factitarunt, q u e m a d m o d u m Apostolicae Sedis acta testan- tur. Quare is quidem titulum Ministri Generalis totius Ordinis Fratrum Minorum et ipse adhibere suo arbitratu poterit, et exigere a suis subdi- tis, ut adhibeant; verumtamen, si sapit, indigne n o n feret, q u o d ab iis praesertim, qui suae ditionis n o n sunt, ambiguitatis praecipue, vitandae causa, cum appositione nominetur aut Unionis Leonianae, quae nota est historica, aut Regularis Observantiae, q u o d est insigne Familiae. X V I I . Liquet ex his quanta iniuria improbetur titulus Unionis L e o - nianae : a) vel quod eum Fratrum Minorum Ordinem subruat, qui usque ab aetate Francisci, Conditoris sui, legitima vita pollet: - quasi duae aliae Familiae Minorum non item legitime viverent, aut ab ipso Fran- cisco originem n o n ducerent; b) vel q u o d eosdem Fratres Minores abhinc annis duodecim ipsis, quum Constitutio « Felicitate quadam » prodiit, legitime esse coepisse indicet: - id enimvero Nostris Litteris « Septimo iam » manifeste repu- gnat ; c) vel q u o d menti Leonis XIII et verbis Constitutionis eius « Feli- citate quadam » adversetur: - tamquam is Pontifex merum n o m e n Fra- trum Minorum aliter accepisset, ac Leo X, quem in hac sequutus est, accipiendum esse tam multis locis

ostenderat. Q u o d si decessor Noster sapientissimus, L e o X I I I , has verborum suorum n o n rectas interpretationes praesensisset, verisimile est, ipsum integro Fratrum Minorum Regularis Observantiae titulo usurum fuisse, ut Leo ipse et successores eius usque ad annum MDCCCXCVII fecerunt;

d) vel q u o d continuationem intercipiat sanctarum laudum, quibus Ordo Fratrum Minorum hoc septem saeculorum spatio ornatus est: - qui- b u s verbis perperam significari vult, Sanctos Minoritas, qui ante Unio- nem a Leone X factam floruerunt, non tribus Familiis, ut c o m m u n e patrimonium gloriae, adscribendos esse, verum uni Minorum ab Observantia Familiae. Q u o d si Conventuales et Capuccini beatos coelites, qui «e suis Familiis, postquam seorsum ab aliis rite constitutae sunt, pro- dierunt, de suo cognomine nuncupant, nullius ius violant; integrum est e n i m illis, itemque Fratribus Regularis Observantiae, id facere. Recte autem in Sanctorum Litaniis, quibus Franciscales ex Apostolico privi- legio utuntur, omnes Sancti e primo Minoritarum Ordine, tum qui ante triplicem Familiarum divisionem, tum qui post ipsam fuerunt, nullo Fa- miliae cognomine invocantur. Atque optabile est, ut in Kalendariis trium Familiarum Sancti Beatique Franciscales solo Ordinis nostri apposito notentur; quemadmodum, fraternae caritatis fovendae gratia, apud alios Religiosorum Ordines, in plures Familias Congregationesve divisos, fieri solet. X V I I I . Praeterea quid sit causae, cur titulus historicus Unionis Leo¬ nianae nequeat Fratribus Minoribus, quibus inditus est, placere, n o n vide- m u s ; quum utriusque Leonis, X et X I I I , magna in eam Familiam pro- merita indicet. - Item quare iste titulus Unionis Leonianae unionem ipsam intimam in discrimine adducat, quam Fratres non pauci ideo maxime amplexi sunt, ut simplex Fratrum Minorum nomen obtinerent, n o n apparet; nisi q u o d eos fefellit opinio, tribuentes huic nomini vim cuiusdam primatus supra ceteros Franciscales, quem quidem Apostolica Sedes n u m q u a m concessit. - Affirmare autem h o c titulo Unionis L e o - nianae magnam ignominiae notam Ordini Minorum inustam esse, id enimvero iniuriosum est Apostolicae Sedi, et longe alienum a Seraphico spiritu. Titulum in h o n o r e m duorum Pontificum et in memoriam dupli- cis praeclarissimi facti datum, eumque per Litteras amoris benevolen¬ tiaeque plenas erga universam Minorum g e n t e m , quibus Litteris hono¬ rifica quaedam privilegia Minoriticae a Regulari Observantia Familiae rata sunt, huiusmodi, inquimus, titulum nefas est vertere in ignominiam ipsius Familiae, quum eius potius cedat in gloriam. Sed enim iis tan- tum videri potest minus honestus, quibus obstat, quominus se sodali- bus per iniuriam superiores iactent. X I X . Nihilominus tamen, si Fratres Minores Unionis Leonianae malunt, quoties praesertim merum Fratrum Minorum n o m e n videbitur .ambiguum, adhibeatur titulus, antea usque ad Constitutionem editam «Felicitate quadam» usitatus, Regularis Observantiae, id Nos quidem eis libenter concessuri sumus. X X . Postremo universis et singulis Fratribus Minoribus trium Fa- miliarum de quaestionibus huiusmodi perpetuum silentium i m p o n i m u s ; v o l u m u s q u e ut ex omnibus iis, utpote filiis gemellis unius Patris san- ctissimi, cor unum fiat et anima una. Atque haec omnia edicimus, iubemus, contrariis quibusvis, etiam spe¬ cialissima mentione dignis, minime obstantibus. - Auspicem vero divi- norum munerum, ac testem praecipuae benevolentiae Nostrae, vobis, dilecti filii, et universo Ordini Seraphico Apostolicam Benedictionem peramanter impertimus.

Datum R o m a e apud S. Petrum, die i Novembris, in festo Omnium Sanctorum anno MCMIX, Pontificatus Nostri septimo.

PIUS P P . X .

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States on its identified pre-1931 publication basis; status elsewhere may differ. Source wording is excluded from Triptych's project license. Exact edition and rights evidence remain in the controlling source record. AAS 2 (1910), printed pages 706, 708, 709, 710, 711, 712, 713. Source heading metadata collapses whitespace only. Retained wording is selected mechanically from the exact hashed derivative, preserving OCR errors, source dating, signatures and source notes; extraction is not collation. Revision: 2026-10-26T05:34:44Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.